

1500390-54.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DONEK HILSENATH GARCIA

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315868/2021 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 21496090 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 1031/21/808 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 2315868 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

1ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, ., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088,

Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500390-54.2021.8.26.0552

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315868/2021 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 21496090 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 1031/21/808 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 2315868 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONY AUGUSTO CERIDORIO DE CAMPOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

\*

Data da Audiência:

11/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade e Comarca de Pirassununga, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, às 14h00, no Edifício do Fórum local, na sala de audiências da 1ª Vara, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. DONEK HILSENATH GARCIA, MM. Juiz de Direito, bem como o Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça, Dr. LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA, comigo escrevente de seu cargo, que ao final assino, a quem o MM. Juiz determinou que se fizesse o apregoamento e assim feito, constatou-se a presença do réu Leony Augusto Ceridorio Campos e de seu defensor, Dr. Abdala Machado da Costa - OAB 55467. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz foram inquiridas, em apartado, as testemunhas comuns Fábio Carlos da Silva Lepkoski e Messias André Bercke, bem como

interrogado o acusado. Os depoimentos foram colhidos pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08 e do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal. As partes poderão ter contato com o registro da gravação, a teor do § 2º, do art. 405, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ. A gravação serve como prova em processos judiciais. Seguem anexos o(s) termo(s) de qualificação e a mídia digital. A seguir, pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer, tendo o MM. Juiz passado a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dr. Defensor, que se manifestaram pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz, então, foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. LEONY AUGUSTO CERIDORIO CAMPOS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a inicial, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 17h20min, na Rua João Del Santo, Vila São Pedro, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, visando sua entrega ao consumo de terceiros, 6,2 gramas de "cocaína" fracionados em cinco porções e 1 porção de "maconha" pesando 2,2 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após prévia notificação o réu apresentou defesa preliminar (fls. 124/125) e a denúncia foi recebida, por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, sem que fossem requeridas outras diligências. Nos debates, pediu o representante do Ministério Público a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 28, pelo auto de constatação provisória de fls. 29 e pelo laudo pericial acostado às fls. 183/185. A autoria, de igual sorte, restou indubitosa. Como relataram os guardas municipais Fábio e Messias em ambas fases da persecução penal, o réu foi abordado em frente à sua residência na companhia de outros dois indivíduos, um deles Henrique Miranda, já conhecido nos meios policiais por ser usuário de entorpecentes, e em seu poder foram encontrados cinco pinos de cocaína, uma porção de maconha e R\$ 337,00 em notas diversas, além de Henrique ter confirmado que havia lhe dado, momentos antes, a quantia de R\$ 40,00 visando à aquisição de duas porções de cocaína. Anote-se que nada há nos autos a elidir a presunção de legitimidade da atuação dos agentes da autoridade e que nenhum motivo teriam para incriminar falsamente o acusado, gozando por isso seus depoimentos, tanto mais porque harmônicos e coerentes, de indiscutível valor probatório: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189, grifei); "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel.Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014, grifei). Acresça-se que o réu, tanto na polícia quanto em juízo, confessou a propriedade dos entorpecentes sem que mereça prevalecer, porque inverossímil e dissociada do restante da prova produzida, a exculpação de que se destinavam ao seu próprio consumo. Isto porque a testemunha Henrique admitiu, na primeira hora, ter se dirigido à residência do réu para comprar dois pinos de cocaína, inclusive esclarecendo que chegou a lhe entregar, em pagamento da droga, duas notas de R\$ 20,00. Veja-se que nada de ilícito foi apreendido em poder de Henrique e que por isso não teria, em princípio, nenhum interesse em atribuir falsamente ao réu a pecha de traficante, tampouco se tendo notícia de inimizade ou

de qualquer incidente precedente que pudesse comprometer a espontaneidade e verossimilhança de suas declarações. E não é só já que o réu não comprovou, como lhe competia, o exercício regular de atividade laborativa e a origem lícita do dinheiro que trazia consigo, dessumindo-se, pois, que se tratava do numerário auferido com a traficância e que abrangia, como visto, o pagamento que havia recebido de Henrique momentos antes de sua prisão. Logo, ainda que o acusado também possa ser usuário de drogas, os elementos de convicção coligidos aos autos bem revelam que trazia consigo as porções de cocaína e maconha visando seu fornecimento ao consumo de terceiros, como não deixam nenhuma dúvida, ademais, a natureza diversa e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (porções individuais prontas para a venda), assim como o dinheiro apreendido em seu poder (em notas diversas e sem comprovação de sua procedência lícita) e as circunstâncias de sua prisão (precedida de atos de mercancia), subsumindo-se perfeitamente sua conduta a uma das ações múltiplas do artigo 33 da Lei de Tóxicos e havendo de ser integralmente acolhida, por conseguinte, a pretensão punitiva estatal. Assim, por lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais e não se podendo reputar vultosa a quantidade de droga apreendida, a pena do acusado fica inicialmente estabelecida no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Por ser reincidente, por força da condenação que lhe foi imposta no processo nº 1508668-43.2018.8.26.0457 (vide fls. 110/111), na segunda fase da dosimetria sua reprimenda deve ser acrescida de um sexto, perfazendo definitivamente, já que a reincidência obsta a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e se encontram ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Em razão da reincidência e da quantidade de pena aplicada, não há como se admitir a substituição de que cuida o artigo 44 do Código Penal e que de todo modo seria insuficiente à reprovação e prevenção do tráfico de drogas, que se equipara aos crimes hediondos, coloca em risco a saúde pública, compromete a formação de inúmeros jovens, desagrega o núcleo familiar e estimula a prática de vários outros delitos, notadamente contra o patrimônio, a evidenciar que a medida não seria socialmente recomendável, como se tem decidido a respeito: "(...) é inegável que o tráfico de drogas representa enorme violência à pessoa, o que faz incidir a proibição do artigo 44, I, em sua nova redação, devendo ainda ser considerado que a substituição não será suficiente para os objetivos de reprovação e prevenção do crime (CP. Arts. 44, III e 59), em se tratando de traficante de drogas, que sempre foi considerado como delinquente dos mais perniciosos." (1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº 252.167-3/6, rel. Des. Oliveira Passos, grifei). E ainda: "TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida desclassificação para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Inadmissibilidade. Firme palavra dos policiais. Versão defensiva que não se sustenta diante dos demais elementos de prova. Condenação mantida nos termos da r. sentença. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não socialmente recomendável. Recurso defensivo desprovido." (TJSP, Apelação nº 3005942-21.2013.8.26.0223, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Diniz Fernando, j. 22/05/17, grifei). Diante do exposto, julgo procedente a presente ação penal para condenar LEONY AUGUSTO CERIDORIO CAMPOS à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo em atenção à sua situação econômica, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado por conta da reincidência do acusado e por ser o único condizente com o princípio da suficiência dada a gravidade do delito, que perturba a ordem social, alicia e corrompe crianças e adolescentes, aniquila a força produtiva de usuários e viciados e fomenta a criminalidade, produzindo efeitos deletérios à toda coletividade, a exigir tratamento mais rigoroso sob pena da reprimenda não alcançar sua finalidade preventiva e retributiva. Bem por isso e subsistindo os demais motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar, o acusado não poderá apelar em liberdade pois se "apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o fumus boni iuris, preso, após a prolação da sentença, surge a certeza que

exclui a possibilidade do recurso em liberdade"(RJDTACRIM 13/181). Por fim, não demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido na posse do acusado, ônus que lhe competia nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei nº 11.343/06, declaro o perdimento da respectiva importância em favor da União, procedendo-se na forma do artigo 63, § 1º, do citado Diploma Legal. Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra e, oportunamente, expeça-se guia de recolhimento para o início da execução penal. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Esta audiência foi realizada por meio virtual, nos termos do artigo 26 do Provimento 2564/2020, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. A gravação desta audiência ficará armazenada no One Drive. NADA MAIS. " Eu, \_\_\_\_\_ (Elaine Martins), escrevente, digitei e providenciei a impressão.-

DONEK HILSENATH GARCIA  
JUIZ DE DIREITO